长沙县黄兴镇长沙国际会议中心湖南友钦钢铁贸易有限公司“3•12”物体打击事故调查报告

来源：市应急局调查评估和统计处　　发布时间：2020-05-21 11:30

2020年3月12日21时左右，湖南友钦钢铁贸易有限公司销售给长沙国际会议中心项目建设工地的消防钢管在卸货时发生一起物体打击伤害事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失144.79万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，长沙市人民政府成立了由市住房和城乡建设局副局长陈杰刚任组长，市纪委市监委第八审查调查室主任刘兵辉、市应急局副局长喻志珊、市应急局杨友良、长沙县人民政府副县长喻名团任副组长，市住房和城乡建设局、市应急局、市公安局、市总工会和长沙县人民政府为成员单位的长沙县黄兴镇长沙国际会议中心湖南友钦钢铁贸易有限公司“3·12”物体打击事故调查组，同时邀请了市纪委市监委参与事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程项目建设相关单位基本情况

1.长沙光达会展开发运营有限公司（长沙国际会议中心项目的建设单位，以下简称光达会展公司）。该公司成立于2018年12月4日，在长沙县市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码91430121MA4Q5CHT39，法定代表人张向东。公司经营范围为房地产开发经营；会议、展览及相关服务；广告制作服务；婚庆礼仪服务；停车场运营管理；百货零售；企业管理服务；房屋租赁；场地租赁；餐饮管理；文化活动的组织与策划；市场调研服务；市场营销策划服务；电脑打字、录入、校对、打印服

务；商务文印服务；旅客票务代理；物流信息服务；仓储代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址为湖南省长沙县黄兴镇光达社区国展路101号7层。

2.四川省高标建设工程有限公司（长沙国际会议中心项目的总承包单位，以下简称四川高标公司）。该公司成立于1999年7月8日，在四川省市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码915100007118817052，法定代表人唐晋川。公司经营范围为公路路面工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、公路路基工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、圆林绿化工程、道路货物运输（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安全生产许可证号（川）JZ安许证字〔2005〕000684，施工资质为建筑工程施工总承包壹级。公司注册地址为成都市金牛区沙湾路258号加州花园酒店6楼。

3.长沙时代消防设备工程有限公司（长沙国际会议中心项目的消防分包单位，以下简称时代消防公司）。该公司成立于2000年8月7日，在长沙市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码9143010072253205XH，法定代表人蒋正春。公司经营范围为消防设施工司成立程设计与施工、电力工程的施工；建筑劳务分包；电子与智能化工程专业承包；消防设施设备维修、保养；建筑消防设施检测服务；机电设备安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；园林绿化工程服务；机电工程施工总承包；风景园林工程设计服务；建筑工程施工总承包；水电安装；弱电工程总承包；建材、装饰材料、五金产品、电子产品、电工器材、消防设备及器材的销售。安全生产许可证号（湘）JZ安许证字〔2005〕00109。公司注册地址湖南省长沙市芙蓉区车站北路230-1号经典名家公寓1B栋N单元8层801号房。

4.湖南友钦钢铁贸易有限公司（长沙国际会议中心项目的消防钢管供货单位，以下简称友钦贸易公司）。该公司成立于2019年9月4日，在长沙市天心区市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码91430103MA4QQJ5X3L，法定代表人魏菊花；经营范围：建材批发；金属及金属矿批发；金属材料销售；金属制品批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公司住所位于湖南省长沙市天心区暮云街道高云路6号怡海星城二期104栋1301。

5.邯郸市友发钢管有限公司（长沙国际会议中心项目消防钢管的生产发货单位，以下简称友发钢管公司）。该公司成立于2010年6月21日，在河北省邯郸市成安县工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码91130424557664648C，法定代表人董希标。经营范围为高频焊管、热钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工；金属材料、建筑材料、五

金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口。公司注册地址为河北省邯郸市成安县商城工业区。

（二）工程项目建设基本情况

长沙国际会议中心工程项目建设地址位于湖南省长沙市浏阳河以东、劳动路以南、中轴大道以北，总建筑面积169464.25㎡，框架结构，合同总价25292.4万元，施工工期539天，计划竣工时间2020年8月30日。该项目建设单位为长沙光达会展开发运营有限公司，项目负责人艾付山；设计单位为深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司，项目负责人王亚杰；勘察单位为长沙市规划勘测设计研究院，项目负责人袁细平；监理单位为湖南长顺项目管理有限公司，总监钟晔；总承包单位为四川省高标建设工程有限公司，项目经理邓国平。消防分包单位为长沙时代消防设备工程有限公司，项目经理鲁志峰。事故发生时，长沙国际会议中心项目正在进行主体施工。

（三）消防钢管的采购、运输和装卸情况

四川高标公司于2019年12月26日与时代消防公司签订了长沙国际会议中心项目设计采购总承包——消防工程合同，合同约定：时代消防公司负责长沙国际会议中心地上及相应地下室消防工程施工，承包方式为包工包料。时代消防公司于2020年3月9日组建长沙国际会议中心项目部，至事故发生时，时代消防公司尚未正式开始施工，正在做施工前的材料准备。时代消防公司与友钦贸易公司签订钢管销售合同，友钦贸易公司从友发钢管公司购买消防钢管，合同约定：货到现场后，甲方（时代消防公司）根据国家标准验收，如发现产品外观、质量不合格，甲方有权拒绝并要求乙方（友钦贸易公司）进行退货，由此产生的所有费用均由乙方承担。

2020年3月10日，友钦贸易公司通知友发钢管公司发送钢管（友钦贸易公司为友发钢管公司特约经销商，此批货物为第一次发货到长沙国际会议中心项目）。友发钢管公司通过网上168物流平台委托货车司机秦红彬（邯郸本地司机）将友钦贸易公司购买的钢管运送至长沙国际会议中心工地，运输价格260元/吨。秦红彬邀请了杨利波作为随车人员一同送货，于3月11日驾驶冀DQ9534货车从友发钢管公司装货，装货重量为37.78吨。168物流平台经理吕发国在发货前将发货车辆信息、装货信息发送给了友钦贸易公司业务经理魏雪霞。根据友钦贸易公司和时代消防公司约定，消防钢管在运达长沙国际会议中心工地后由友钦贸易公司负责指导卸货，在卸货验收之前，该批货物的所有权并未发生变化，仍归友钦贸易公司所有。

（四）项目安全监督情况

2019年7月9日，长沙市建设工程质量安全监督站（以下简称市质安站）委派监督二科负责长沙国际会议中心项目安全监督，科长刘屹东，监督小组组长向元宏，组

员彭维斌。

2019年7月至2020年4月，监督小组按照施工安全监督工作计划，针对本工程项目实际情况，对工程建设责任主体的安全生产行为、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况进行了安全监督检查，频次为每月一次，并就发现的问题分别签发了限期整改通知书或停工整改通知书。

二、事故发生经过和救援评估情况

（一）事故发生经过

2020年3月12日21时左右，秦红彬与杨利波驾驶冀DQ9534货车送货到达长沙国际会议中心建设工地，友钦贸易公司未安排业务经理到场指导验货交接，仅委托时代消防公司仓库管理员宋稳雄代为收货。货车从建设工地西门进入，停在附近一处空地，在宋稳雄电话联系卸货人员和设备时，秦红彬自行拿一把小水果刀将后方捆绑钢管的系绳割断，并安排杨利波将前方的系绳割断。在秦红彬将系绳割断后打开副驾驶一侧后方的侧栏板，车厢内的钢管突然滚落并将站在栏板下方的秦红彬和杨利波压倒。

（二）事故救援情况

事故发生后，时代消防公司管理人员迅速组织现场抢救并拨打了120，友钦贸易公司魏雪霞拨打了110，120急救车将秦红彬、杨利波送至长沙县第二人民医院医院进行抢救，2020年3月12日22时左右，秦红彬经抢救无效死亡，杨利波诊断为颅脑外伤、颈椎损伤、软组织挫伤，无生命危险，在医院进行治疗，于3月25日治愈出院。3月15日，经黄兴镇司法所调解，秦红彬家属与友钦贸易公司达成赔偿协议。3月16日，秦红彬遗体已火化。

经评估，事故发生后，时代消防公司和友钦贸易公司立即组织开展事故救援工作，伤员在第一时间被送达医院，没有出现因救援处置不当造成事故伤亡扩大的情况。

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因

运送钢管为空心钢管，重心较高，秦红彬在卸货位置未指明、卸货设备和人员未到场的情况下，割断消防钢管捆绑系绳，在自身处于不安全的位置时将货车侧栏板放下，钢管在失去侧向约束的情况下失稳滚落将其压倒。

（二）间接原因

1．友钦贸易公司未建立安全管理制度，未建立货物的装卸管理制度和现场管理制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第17条①。未在友发钢管公司发货前提出装卸货方面的有关安全要求，货物交接时未安排专人负责卸货现场的安全管理。

2．友发钢管公司对销售钢管的运输和装卸管理不到位。该公司通过网上168物流平台物色货车和司机送货，对司机素质的底数掌握不清，对送货司机的安全告知和安全教育不到位。

3．光达会展公司、四川高标公司和时代消防公司对施工材料进场的调度不到位，对材料进场的装卸、码放管理不力。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议免予追究责任人员

秦红彬，冀DQ9534货车驾驶人，在卸货人员未到场的情况下自行割断钢管系绳并将货车侧栏板放下，在事故中应承担直接责任；另秦红彬作为冀DQ9534货车所有者，涉嫌超限超载运输等问题，鉴于其在事故中已经死亡，建议不再追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1．友钦贸易公司。未建立安全管理制度，未建立货物的装卸管理制度和现场管理制度，未能安排专人到现场进行卸货验收及安全指导，未在友发钢管公司发货前明确装卸货方面的有关要求，是事故责任单位。建议由长沙市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第109条第（一）项规定①给予行政处罚。

2.魏菊花，友钦贸易公司法定代表人。未能认真履行安全生产主要负责人职责，未组织制定本单位安全生产规章制度，对货物的运输和装卸安全管理督促不到位，对事故负有责任。建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第92条②规定给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1．友发钢管公司。友发钢管公司对销售钢管的发货运输和装卸管理不到位，是事故的责任单位。建议移交邯郸市应急管理部门进一步调查处理。

2．光达会展公司、四川高标公司、时代消防公司未能完全履行施工现场管理职责，建议由市住房和城乡建设局进行约谈警示。

五、事故防范和整改措施

（一）友钦贸易公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，完善安全生产责任体系，明确安全生产职责分工，建立健全安全管理制度，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）友发钢管公司要提升安全意识，规范公司业务流程，加强对运输司机和送货人员的安全教育，加强货物运输环节的安全管理，切实落实企业安全生产主体责任。

（三）光达会展公司、四川高标公司、时代消防公司等责任主体单位要深刻吸取事故教训，提升安全生产意识，认真履

行安全生产主体责任，切实提高风险意识，加大对施工现场组织协调工作力度，加强对分包单位的管理，强化材料进场验收管理，加强沟通对接，保障材料进场的现场安全生产条件。

长沙市人民政府长沙县黄兴镇长沙国际会议

中心“3.12”物体打击事故调查组

2020年5月18日

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第十七条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

① 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 “发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款;”

② 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款;”

扫一扫在手机打开



打印 关闭